

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)*

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Rosa Maria Ferreira do Nascimento
MATRÍCULA:	0.0141780.1
CARGO:	Subinspetora da Guarda Civil Municipal
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 18h05min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pela servidora Rosa Maria Ferreira do Nascimento, matrícula nº 0.0141780.1, ocupante do cargo de Subinspetora da Guarda Civil Municipal, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, a servidora figura na posição nº 134, constando como data e horário de registro do requerimento 24/07/2024, às 11h44min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 31/08/2026, às 18h05min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, a servidora relata que, à época exercendo atividades administrativas no Grupamento de Apoio ao Turista, tomou conhecimento da adesão em 23 de julho de 2024, por comunicação do Comando da Guarda Civil Municipal, tendo assinado o requerimento tão logo cientificada.

Alega que não foi informada de que seria necessário registrar o horário do requerimento, tampouco de que esse elemento seria considerado para a definição dos contemplados.

Requer a reavaliação de seu requerimento à luz dos princípios da isonomia, impessoalidade, publicidade e razoabilidade.

A manifestação foi instruída com cópia do requerimento original, da relação preliminar e de reproduções de mensagens de aplicativo datadas de 12/08/2026.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, cabendo à Administração, por meio da SEGEP, juízo de conveniência quanto ao deferimento, observados o interesse do serviço e a disponibilidade orçamentário-financeira.

A classificação preliminar dos requerimentos e o processamento das manifestações administrativas são regidos pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

A servidora está devidamente identificada nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a peça foi protocolada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, acompanhada dos documentos que instruem a alegação, o que autoriza seu conhecimento.

Não se verificam elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No caso em análise, a servidora afirma ter tomado ciência e assinado o requerimento em 23 de julho de 2024, ao passo que o registro na relação preliminar indica 24/07/2024, às 11h44min — divergência de um dia entre a assinatura alegada e o recebimento registrado.

O marco temporal juridicamente relevante para a ordenação é a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não a data de assinatura aposta unilateralmente pelo servidor.

Os documentos juntados comprovam a existência e o conteúdo do requerimento, mas não contêm carimbo, assinatura de gestor receptor ou protocolo que ateste o ingresso da peça na Administração em 23/07/2024.

Cabe notar, ademais, que a própria narrativa da servidora é compatível com o registro: cientificada em 23 de julho, a entrega e o consequente recebimento no dia seguinte, pela manhã, correspondem ao curso natural do trâmite administrativo.

Quanto à lotação no Grupamento de Apoio ao Turista, a servidora não descreve óbice concreto à formalização do requerimento, afirmando, ao contrário, ter sido cientificada diretamente pelo Comando da corporação em 23 de julho de 2024, mesma data em que outros servidores foram informados.

A Lei Municipal nº 1.597/2024 foi regularmente publicada no Diário Oficial do Município, o que satisfaz o princípio da publicidade e torna a norma presumidamente conhecida por todos os servidores, sendo certo que a própria relação preliminar foi divulgada com a data e o horário de cada registro, permitindo a conferência individual por qualquer interessado.

Nos termos do art. 3º, § 3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, o ônus de comprovar os fatos alegados recai sobre o servidor, encargo do qual a requerente não se desincumbiu neste ponto.

Uma vez provocada, cumpre à Administração conformar o registro aos fatos comprovados nos autos, ainda que o resultado possa contrariar o interesse do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao pedir a reanálise de sua situação (Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal).

Registre-se que não compete a esta Comissão deliberar sobre a efetiva implementação da majoração, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pela servidora Rosa Maria Ferreira do Nascimento, matrícula nº 0.0141780.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva, e, no mérito, pela sua rejeição.

Determina-se a manutenção da data e do horário de registro do requerimento da servidora na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP — 24/07/2024, às 11h44min —, tal como publicados, por não comprovada divergência, erro material ou incorreção de dados a seu respeito.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final poderá ainda ser alterada em razão da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP, sem que tal alteração decorra de provimento da presente manifestação quanto à servidora.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviam Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEP